P U T U S A N

Nomor 782/Pid.Sus/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SULAIMAN ALIAS KAI LEMAN BIN (ALM) HAJI JOHANES;**

2. Tempat lahir : Banjarmasin;

3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 7 April 1975;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Manggis Gang Delima RT 20 RW 02, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2025 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2025;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 15 November 2025;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2025 sampai dengan tanggal 25 November 2025;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2025 sampai dengan tanggal 13 Desember 2025;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2026;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 782/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 14 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 782/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 14 November 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SULAIMAN ALS KAI LEMAN BIN ALM. HAJI JOHANES,** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " ***Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu***" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut umum;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **SULAIMAN ALS KAI LEMAN BIN ALM. HAJI JOHANES** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sediaan Farmasi berupa Obat Berwarna Putih Polos sebanyak 790 (tujuh ratus sembilan puluh) tablet;
- Catatan Kertas berupa Daftar Harga sebanyak 1 (satu) lembar;
- Plastik Zip In sebanyak 1 (satu) pack;
- HP merk OPPO tipe A3 Pro 5G dengan Nomor IMEI 1 yaitu 869534071331399 dan IMEI 2 yaitu 869534071331381 dengan nomor selular 081932875746 sebanyak 1 (satu) buah
- HP Merk Nokia dengan selular 082153003338 sebanyak 1 (satu) buah;
- Sediaan Farmasi berupa Obat Berwarna Putih Polos I sebanyak 200 (dua ratus) tablet,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sediaan Farmasi berupa Obat Berwarna Putih Polos II sebanyak 100 (seratus) tablet,
- Plastik Zip In sebanyak 1 (satu) pack.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang Tunai Sebesar Rp. 6.826.000,- terdiri dari Uang Kertas Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 51 (lima puluh satu) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 12 (dua belas) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 18 (delapan belas) lembar, Uang Logam Pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 4 (empat) koin, Uang Logam Pecahan Rp. 500,- sebanyak 5 (lima) koin, Uang Logam Pecahan Rp. 200,- sebanyak 7 (tujuh) koin, Uang Logam Pecahan Rp. 100,- sebanyak 11 (sebelas) koin;

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidanannya, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **SULAIMAN als KAI LEMAN BIN alm. HAJI JOHANES** pada hari Selasa tanggal 16 September 2025 sekitar pukul 11.20 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di LAPAK OBAT Jl. Manggis Rt 12 Rw 01, Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan dan di Rumah Tinggal terdakwa Jl. Manggis Gg Delima Iv Rt 20 Rw 02, Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "***yang dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula terdakwa SULAIMAN als KAI LEMAN BIN alm. HAJI JOHANES bejualan sediaan farmasi berupa sediaan farmasi berupa obat berwarna putih polos di LAPAK OBAT dari pukul 07:00 WITA sampai tutup pukul 20:00 WITA setiap harinya dengan cara pembeli mendatangi terdakwa di LAPAK OBAT terdakwa Jl. Manggis Rt 12 Rw 01, Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan lalu pembeli tersebut langsung mengatakan akan membeli obat-obat tersebut dengan jumlah tertentu atau pembeli menghubungi terdakwa melalui handphone dengan nomor selular 081932875746 atau dengan selular 082153003338 baik secara langsung maupun dengan cara mengirim pesan teks. Selanjutnya terdakwa menyiapkan sediaan farmasi berupa obat berwarna putih polos tersebut dengan cara menaruh obat tersebut ke dalam plastik Zip In, kemudian terdakwa menyerahkannya kepada pembeli lalu pembeli membayar dengan harga Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) per butir obat tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 September 2025 sekitar pukul 11.20 Wita saksi Ivan Haddar Maurist, S.Sos dan saksi Muhammad Zaki Irfani, S.H yang merupakan petugas dari Balai Besar POM di Banjarbaru sedang melakukan Operasi Penertiban Peredaran Sediaan Farmasi yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah Prov. Kalimantan Selatan dan saat saksi Ivan Haddar Maurist, S.Sos dan saksi Muhammad Zaki Irfani, S.H melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di LAPAK OBAT milik terdakwa ditemukan berupa Sediaan Farmasi berupa Obat Berwarna Putih Polos sebanyak 790 (tujuh ratus sembilan puluh) tablet; Uang Tunai Sebesar Rp. 6.826.000,- terdiri dari Uang Kertas Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 51 (lima puluh satu) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 12 (dua belas) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 18 (delapan belas) lembar, Uang Logam Pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 4 (empat) koin, Uang Logam Pecahan Rp. 500,- sebanyak 5 (lima) koin, Uang Logam Pecahan Rp. 200,- sebanyak 7 (tujuh) koin, Uang Logam Pecahan Rp. 100,- sebanyak 11 (sebelas) koin; Catatan Kertas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berupa Daftar Harga sebanyak 1 (satu) lembar; Plastik Zip In sebanyak 1 (satu) pack; HP merk OPPO tipe A3 Pro 5G dengan Nomor IMEI 1 yaitu 869534071331399 dan IMEI 2 yaitu 869534071331381 dengan nomor selular 081932875746 sebanyak 1 (satu) buah dan HP Merk Nokia dengan selular 082153003338 sebanyak 1 (satu) buah, kemudian saksi Ivan Haddar Maurist, S.Sos dan saksi Muhammad Zaki Irfani, S.H mendapatkan informasi bahwa terdakwa menyimpan sediaan farmasi di Rumah Tinggal terdakwa Jl. Manggis Gg Delima Iv Rt 20 Rw 02, Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan yang saat dilakukan penggeledahan ditemukan Sediaan Farmasi berupa Obat Berwarna Putih Polos I sebanyak 200 (dua ratus) tablet, Sediaan Farmasi berupa Obat Berwarna Putih Polos II sebanyak 100 (seratus) tablet, dan Plastik Zip In sebanyak 1 (satu) pack.

- Bahwa terdakwa SULAIMAN als KAI LEMAN BIN alm. HAJI JOHANES dalam menjual sediaan farmasi berupa obat berwarna putih polos tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500,- /butir dan dalam sehari terdakwa mendapatkan keuntungan bersih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika barang sudah habis terjual;
- Berdasarkan menjelaskan Laporan Pengujian No. LHU.109.K.04.01.25.0007 menunjukan bahwa SEDIAAN FARMASI BERUPA OBAT BERWARNA PUTIH POLOS (Barang Bukti yang disita dari terdakwa pada saat setelah dilakukan penggeledahan barang di LAPAK OBAT) positif mengandung Paracetamol, Kafein, dan Karisoprodol; Laporan Pengujian No. LHU.109.K.04.01.25.0008 menunjukan bahwa SEDIAAN FARMASI BERUPA OBAT BERWARNA PUTIH POLOS I (Barang Bukti yang disita dari terdakwa pada saat setelah dilakukan penggeledahan barang di RUMAH TINGGAL yang beralamat di Jl. Manggis Gg Delima IV RT 20 RW 02, Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan No. 1) positif mengandung Kafein, sedangkan Laporan Pengujian No. LHU.109.K.04.01.25.0009 menunjukan bahwa SEDIAAN FARMASI BERUPA OBAT BERWARNA PUTIH POLOS II (Barang Bukti yang disita dari terdakwa pada saat setelah dilakukan penggeledahan barang di RUMAH TINGGAL yang beralamat di Jl. Manggis Gg Delima IV RT 20 RW 02, Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan No. 2) positif mengandung Metamizole. Hasil identifikasi kandungan zat aktif tersebut menunjukan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan narkotika, Karisoprodol termasuk dalam Narkotika Golongan I.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ARY YUSTANTININGSIH, S.Si, Apt hasil pengujian laboratorium diketahui kandungan Karisoprodol dalam SEDIAAN FARMASI BERUPA OBAT BERWARNA PUTIH POLOS (Barang Bukti yang disita dari terdakwa pada saat setelah dilakukan penggeledahan barang di LAPAK OBAT yang beralamat di Jl. Manggis RT 12 RW 01, Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan No.1) adalah sebesar 190.68 mg/tablet. Adapun SEDIAAN FARMASI BERUPA OBAT BERWARNA PUTIH POLOS yang ditemukan dan disita sebanyak 790 tablet, sehingga kandungan total atau kadar total atau berat total komposisi Karisoprodol pada 790 butir tablet putih polos tersebut adalah sebesar 150.637,2 mg (seratus lima puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh koma dua milligram) yang jika dikonversi menjadi satuan gram, maka kadar karisoprodol dari 790 tablet SEDIAAN FARMASI BERUPA OBAT BERWARNA PUTIH POLOS tersebut sebesar 150,64 g (seratus lima puluh koma enam puluh empat gram);
- Bahwa terdakwa SULAIMAN als KAI LEMAN BIN alm. HAJI JOHANES dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SULAIMAN als KAI LEMAN BIN alm. HAJI JOHANES** pada hari Selasa tanggal 16 September 2025 sekitar pukul 11.20 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di LAPAK OBAT Jl. Manggis Rt 12 Rw 01, Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan dan di Rumah Tinggal terdakwa Jl. Manggis Gg Delima Iv Rt 20 Rw 02, Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana " ***Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu***", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bermula terdakwa SULAIMAN als KAI LEMAN BIN alm. HAJI JOHANES bejualan sediaan farmasi berupa sediaan farmasi berupa obat berwarna putih polos di LAPAK OBAT dari pukul 07:00 WITA sampai tutup pukul 20:00 WITA setiap harinya dengan cara pembeli mendatangi terdakwa di LAPAK OBAT terdakwa Jl. Manggis Rt 12 Rw 01, Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan lalu pembeli tersebut langsung mengatakan akan membeli obat-obat tersebut dengan jumlah tertentu atau pembeli menghubungi terdakwa melalui handphone dengan nomor selular 081932875746 atau dengan selular 082153003338 baik secara langsung maupun dengan cara mengirim pesan teks. Selanjutnya terdakwa menyiapkan sediaan farmasi berupa obat berwarna putih polos tersebut dengan cara menaruh obat tersebut ke dalam plastik Zip In, kemudian terdakwa menyerahkannya kepada pembeli lalu pembeli membayar dengan harga Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) per butir obat tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 September 2025 sekitar pukul 11.20 Wita saksi Ivan Haddar Maurist, S.Sos dan saksi Muhammad Zaki Irfani, S.H yang merupakan petugas dari Balai Besar POM di Banjarbaru sedang melakukan Operasi Penertiban Peredaran Sediaan Farmasi yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah Prov. Kalimantan Selatan dan saat saksi Ivan Haddar Maurist, S.Sos dan saksi Muhammad Zaki Irfani, S.H melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di LAPAK OBAT milik terdakwa ditemukan berupa Sediaan Farmasi berupa Obat Berwarna Putih Polos sebanyak 790 (tujuh ratus sembilan puluh) tablet; Uang Tunai Sebesar Rp. 6.826.000,- terdiri dari Uang Kertas Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 51 (lima puluh satu) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 12 (dua belas) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 18 (delapan belas) lembar, Uang Logam Pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 4 (empat) koin, Uang Logam Pecahan Rp. 500,- sebanyak 5 (lima) koin, Uang Logam Pecahan Rp. 200,- sebanyak 7 (tujuh) koin, Uang Logam Pecahan Rp. 100,- sebanyak 11 (sebelas) koin; Catatan Kertas berupa Daftar Harga sebanyak 1 (satu) lembar; Plastik Zip In sebanyak 1 (satu) pack; HP merk OPPO tipe A3 Pro 5G dengan Nomor IMEI 1 yaitu 869534071331399 dan IMEI 2 yaitu 869534071331381 dengan nomor selular 081932875746 sebanyak 1 (satu) buah dan HP Merk Nokia dengan selular

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

082153003338 sebanyak 1 (satu) buah, kemudian saksi Ivan Haddar Maurist, S.Sos dan saksi Muhammad Zaki Irfani, S.H mendapatkan informasi bahwa terdakwa menyimpan sediaan farmasi di Rumah Tinggal terdakwa Jl. Manggis Gg Delima Iv Rt 20 Rw 02, Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan yang saat dilakukan penggeledahan ditemukan Sediaan Farmasi berupa Obat Berwarna Putih Polos I sebanyak 200 (dua ratus) tablet, Sediaan Farmasi berupa Obat Berwarna Putih Polos II sebanyak 100 (seratus) tablet, dan Plastik Zip In sebanyak 1 (satu) pack.

- Bahwa terdakwa SULAIMAN als KAI LEMAN BIN alm. HAJI JOHANES dalam menjual sediaan farmasi berupa obat berwarna putih polos tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500,- /butir dan dalam sehari terdakwa mendapatkan keuntungan bersih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika barang sudah habis terjual;
- Bahwa terdakwa SULAIMAN als KAI LEMAN BIN alm. HAJI JOHANES dalam menjual berdasarkan Sediaan Farmasi Berupa Obat Berwarna Putih Polos adalah obat yang tidak terdaftar di Badan POM sehingga termasuk produk yang tidak memiliki perizinan berusaha / tidak memiliki izin edar / illegal. Selain itu, Obat Berwarna Putih Polos tersebut tidak memiliki penandaan atau label yang pada penyerahannya hanya menggunakan plastik Zip In sehingga tidak sesuai standar mutu dan persyaratan dan dilarang diedarkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **Saksi Ivan Haddar Maurist, S.Sos** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
   - Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini terkait dugaan tindak pidana mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya berdasarkan adanya aduan dari masyarakat teriak adanya peredaran Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu maka Saksi dan rekan petugas Pengawas Farmasi dan Makanan BBPOM Banjarbaru diperintahkan melakukan Operasi Penertiban Peredaran sediaan farmasi yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan di Kota Banjarmasin. Sehigga pada hari Selasa tanggal 16 September 2025 sekitar pukul 11.20 Wita saksi dan rekan melakukan pemeriksaan di sebuah lapak obat yang berlokasi di Jalan Manggis RT 12 RW 01, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan yang Terdakwa.
- Bahwa dari pemeriksaan di lapak obat milik Terdakwa tersebut ditemukan Sediaan Farmasi berupa Obat Berwarna Putih Polos sebanyak 790 (tujuh ratus sembilan puluh) tablet; Uang Tunai Sebesar Rp. 6.826.000,00 terdiri dari Uang Kertas Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 51 (lima puluh satu) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar, Uang Logam Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) koin, Uang Logam Pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 5 (lima) koin, Uang Logam Pecahan Rp200,00 (dua ratus rupiah) sebanyak 7 (tujuh) koin, Uang Logam Pecahan Rp100,00 (seratus rupiah) sebanyak 11 (sebelas) koin; Catatan Kertas berupa Daftar Harga sebanyak 1 (satu) lembar; Plastik Zip In sebanyak 1 (satu) pack; HP merk OPPO tipe A3 Pro 5G dengan Nomor IMEI 1 yaitu 869534071331399 dan IMEI 2 yaitu 869534071331381 dengan nomor selular 081932875746 sebanyak 1 (satu) buah dan HP Merk Nokia dengan selular 082153003338 sebanyak 1 (satu) buah.
- Bahwa saksi dan rekan lalu membuat laporan kejadian dan melaporkan temuan tersebut kepada PPNS BBPOM Banjarbaru

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersama dengan petugas dari Korwas PPPNS DitReskrimsus Polda Kalsel, selanjutnya saksi bersama dengan petugas dari Korwas PPNS DitReskrimsus Polda Kalsel mendatangi Lapak obat milik terdakwa, kemudian PPNS BBPOM Banjarbaru menunjukan surat perintah dan bersama dengan petugas dari Korwas PPNS DitReskrimsus Polda Kalsel melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Lapak obat tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Petugas Kelurahan Kuripan

- Bahwa Kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa terkait tempat lain yang digunakan untuk menyimpan sediaan farmasi tersebut. Kemudian terdakwa menunjukan rumah yang ditinggali oleh terdakwa di Jalan Manggis Gg Delima IV RT20 RW 02, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, lalu saksi bersama terdakwa menuju ke sana lalu melakukan pemeriksaan disana dan dengan disaksikan oleh Terdakwa serta Petugas Kelurahan Kuripan dan Ketua RT 20 Kelurahan Kuripan hingga ditemukan Sediaan Farmasi berupa Obat Berwarna Putih Polos I sebanyak 200 (dua ratus) tablet, Sediaan Farmasi berupa Obat Berwarna Putih;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin apapun dari instansi pemerintah terkait izin sarana yang diterbitkan dari instansi pemerintah yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian sehingga terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian berupa menyimpan dan mengedarkan obat keras.
- Bahwa Terdakwa mengaku Ia mengetahui bahwa dilarang mengedarkan atau menjual Sediaan Farmasi Berupa Obat Berwarna Putih Polos yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu namun terdakwa tetap menjual sediaan farmasi tersebut dikarenakan adanya pembeli yang datang mencari barang tersebut
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Muhammad Zaki Irfani, S.H, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini terkait dugaan tindak pidana mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya berdasarkan adanya aduan dari masyarakat teriak adanya peredaran Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu maka Saksi dan rekan petugas Pengawas Farmasi dan Makanan BBPOM Banjarbaru diperintahkan melakukan Operasi Penertiban Peredaran sediaan farmasi yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan di Kota Banjarmasin. Sehigga pada hari Selasa tanggal 16 September 2025 sekitar pukul 11.20 Wita saksi dan rekan melakukan pemeriksaan di sebuah lapak obat yang berlokasi di Jalan Manggis RT 12 RW 01, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan yang Terdakwa.
- Bahwa dari pemeriksaan di lapak obat milik Terdakwa tersebut ditemukan Sediaan Farmasi berupa Obat Berwarna Putih Polos sebanyak 790 (tujuh ratus sembilan puluh) tablet; Uang Tunai Sebesar Rp. 6.826.000,00 terdiri dari Uang Kertas Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 51 (lima puluh satu) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar, Uang Logam Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) koin, Uang Logam Pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 5 (lima) koin, Uang Logam Pecahan Rp200,00 (dua ratus rupiah) sebanyak 7 (tujuh) koin, Uang Logam Pecahan Rp100,00 (seratus rupiah) sebanyak 11 (sebelas) koin; Catatan Kertas berupa Daftar Harga sebanyak 1 (satu) lembar; Plastik Zip In sebanyak 1 (satu) pack; HP merk OPPO tipe A3

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pro 5G dengan Nomor IMEI 1 yaitu 869534071331399 dan IMEI 2 yaitu 869534071331381 dengan nomor selular 081932875746 sebanyak 1 (satu) buah dan HP Merk Nokia dengan selular 082153003338 sebanyak 1 (satu) buah.

- Bahwa saksi dan rekan lalu membuat laporan kejadian dan melaporkan temuan tersebut kepada PPNS BBPOM Banjarbaru bersama dengan petugas dari Korwas PPPNS DitReskrimsus Polda Kalsel, selanjutnya saksi bersama dengan petugas dari Korwas PPNS DitReskrimsus Polda Kalsel mendatangi Lapak obat milik terdakwa, kemudian PPNS BBPOM Banjarbaru menunjukan surat perintah dan bersama dengan petugas dari Korwas PPNS DitReskrimsus Polda Kalsel melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Lapak obat tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Petugas Kelurahan Kuripan
- Bahwa Kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa terkait tempat lain yang digunakan untuk menyimpan sediaan farmasi tersebut. Kemudian terdakwa menunjukan rumah yang ditinggali oleh terdakwa di Jalan Manggis Gg Delima Iv RT20 RW 02, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, lalu saksi bersama terdakwa menuju ke sana lalu melakukan pemeriksaan disana dan dengan disaksikan oleh Terdakwa serta Petugas Kelurahan Kuripan dan Ketua RT 20 Kelurahan Kuripan hingga ditemukan Sediaan Farmasi berupa Obat Berwarna Putih Polos I sebanyak 200 (dua ratus) tablet, Sediaan Farmasi berupa Obat Berwarna Putih;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin apapun dari instansi pemerintah terkait izin sarana yang diterbitkan dari instansi pemerintah yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian sehingga terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian berupa menyimpan dan mengedarkan obat keras.
- Bahwa Terdakwa mengaku Ia mengetahui bahwa dilarang mengedarkan atau menjual Sediaan Farmasi Berupa Obat Berwarna Putih Polos yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu namun terdakwa tetap menjual sediaan farmasi tersebut dikarenakan adanya pembeli yang datang mencari barang tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli** yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli Ary Yustantiningsih, S.Si, Apt, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli memiliki Pendidikan terakhir Sarjana Farmasi Apoteker. Lulus sebagai sarjana farmasi di Universitas Setia Budi pada tahun 2002, kemudian melanjutkan pendidikan profesi apoteker pada Universitas Padjajaran dan lulus tahun 2003. Yang diperiksa bekerja sejak tahun 2004 hingga sekarang di Balai Besar POM di Banjarbaru dengan riwayat jabatan sebagai berikut : Staf Seksi Pengujian Terapetik dari tahun 2004 s.d 2017; Kasubbag Tata Usaha dari tahun 2017 s.d 2018; Kepala Seksi Inspeksi dari tahun 2018 s.d 2019; Kepala Bidang Pemeriksaan dari tahun 2019 s.d 2021, PFM Ahi Madya selaku Koordinator Kelompok Substansi Pemeriksaan dari tahun 2021 s.d 2022; PFM Ahi Madya selaku selaku Ketua Tim Pengawasan Produk Pangan Olahan dari tahun 2022 s.d 2025; dan PFM Ahi Madya selaku Ketua Tim Pengawasan Produk Sediaan Farmasi dari Januari 2025 hingga sekarang. Pekerjaan yang diperiksa adalah mengkoordinir dan melakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian;
- Bahwa ahli ditunjuk sebagai AHLI dengan ditunjuk sebagai Ahli oleh Kepala Balai Besar POM di Banjarbaru berdasarkan Surat Penunjukkan Ahli No. AHL/06-25/BPOM-PPNS.17A/IX/2025 tanggal 16 September 2025. Yang diperiksa mempunyai keahlian di bidang pelaksanaan amanat UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan khususnya terkait pengawasan Sediaan Farmasi, melakukan inspeksi terhadap sarana distribusi Obat dan Napza, sarana produksi dan distribusi Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan di wilayah Kalimantan Selatan serta melakukan pembinaan kepada pelaku usaha. Selain itu, dalam pelaksanaan tugas telah terkualifikasi sebagai Inspektur Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), Inspektur Kosmetik, dan Food Inspector;
- Bahwa barang Bukti yang disita dari Terdakwa pada saat setelah dilakukan penggeledahan barang di Lapak Obat yang beralamat di Jl. Manggis RT 12 RW 01, Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan No. 1, yaitu SEDIAAN FARMASI BERUPA OBAT BERWARNA PUTIH POLOS sebanyak 790 Tablet dan Barang Bukti yang disita dari Terdakwa pada saat setelah dilakukan penggeledahan barang di RUMAH TINGGAL yang beralamat di Jl. Manggis Gg Delima IV RT 20 RW 02, Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan No. 1, yaitu SEDIAAN FARMASI BERUPA OBAT BERWARNA PUTIH POLOS I sebanyak 200 tablet dan No. 2, yaitu SEDIAAN FARMASI BERUPA OBAT BERWARNA PUTIH POLOS II sebanyak 100 tablet adalah Obat, sehingga barang bukti tersebut termasuk sediaan farmasi;

- Bahwa setelah diteliti berdasarkan database produk terdaftar di Badan POM, Barang Bukti yang disita dari terdakwa pada saat setelah dilakukan penggeledahan barang di LAPAK OBAT yang beralamat di Jl. Manggis RT 12 RW 01, Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan No. 1, yaitu SEDIAAN FARMASI BERUPA OBAT BERWARNA PUTIH POLOS sebanyak 790 Tablet dan Barang Bukti yang disita dari Terdakwa pada saat setelah dilakukan penggeledahan barang di RUMAH TINGGAL yang beralamat di Jl. Manggis Gg Delima IV RT 20 RW 02, Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan No. 1, yaitu SEDIAAN FARMASI BERUPA OBAT BERWARNA PUTIH POLOS I sebanyak 200 tablet dan No. 2, yaitu SEDIAAN FARMASI BERUPA OBAT BERWARNA PUTIH POLOS II sebanyak 100 tablet tidak terdaftar di Badan POM sehingga termasuk produk yang tidak memiliki perizinan berusaha / tidak memiliki izin edar / illegal (AHLI memperlihatkan Surat Keterangan Produk No. Ket.Prod/06-25/BPOM-PPNS.17A/IX/2025 kepada Pemeriksa). Selain itu, Obat tersebut tidak memiliki penandaan atau label sehingga tidak boleh diedarkan atau diperjualbelikan;

- Bahwa sebagaimana dalam Pasal 415 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa Peredaran sediaan farmasi berupa obat terdiri atas kegiatan distribusi dan penyerahan. Kegiatan Distribusi yang dimaksud hanya dapat dilakukan oleh fasilitas pengelolaan kefarmasian, produsen, dan distributor sediaan farmasi. Adapun penyerahan hanya dapat dilakukan oleh fasilitas pelayanan kefarmasian dan fasilitas lain yang telah memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan perundang-undangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, dan menjual OBAT BERWARNA PUTIH POLOS, OBAT BERWARNA PUTIH POLOS I, dan OBAT BERWARNA PUTIH POLOS II yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam kegiatan distribusi dan penyerahan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 415 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bahwa seseorang yang mengkonsumsi atau menggunakan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sangat berpotensi mengalami efek yang tidak diinginkan, bahkan membahayakan tubuh hingga yang paling fatal adalah kematian, misalnya pada Obat dengan kandungan zat aktif antibiotik. Obat ilegal yang tidak melalui proses Pre Market oleh Badan POM berpotensi tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu. Antibiotik yang harapannya mampu mengatasi infeksi dengan membunuh bakteri pada dosis tertentu namun karena Obat yang dikonsumsi merupakan obat ilegal sehingga infeksi tersebut tidak dapat ditangani. Konsumsi Obat ilegal juga dapat menyebabkan kerugian yang lain, misalnya efek tidak diinginkan karena cemaran zat lain yang tidak diketahui asal usul dan jumlahnya. Pada kondisi yang lain, Obat ilegal yang potensi atau jumlah zat aktif per kemasannya tidak diketahui dengan pasti, misalnya zat aktif yang bekerja pada susunan syaraf pusat dapat berakibat fatal termasuk kematian jika ternyata dosis yang dikonsumsi melebihi dosis maksimal, contohnya golongan anti depresan, psikotropik, dan narkotik;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Produk No. Ket.Prod/06-25/BPOM-PPNS.17A/IX/2025, Barang Bukti yang disita dari Terdakwa pada saat setelah dilakukan penggeledahan barang di LAPAK OBAT yang beralamat di Jl. Manggis RT 12 RW 01, Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan No. 1, yaitu SEDIAAN FARMASI BERUPA OBAT BERWARNA PUTIH POLOS sebanyak 790 Tablet dan Barang Bukti yang disita dari Terdakwa pada saat setelah dilakukan penggeledahan barang di RUMAH TINGGAL yang beralamat di Jl. Manggis Gg Delima IV RT 20 RW 02, Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan No. 1, yaitu SEDIAAN FARMASI BERUPA OBAT BERWARNA PUTIH POLOS I sebanyak 200 tablet dan No. 2, yaitu SEDIAAN FARMASI BERUPA OBAT BERWARNA PUTIH POLOS II sebanyak 100 tablet tidak terdaftar di Badan POM sehingga termasuk produk yang tidak memiliki perizinan berusaha / tidak memiliki izin edar / illegal. Selain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

itu, OBAT BERWARNA PUTIH POLOS, OBAT BERWARNA PUTIH POLOS I, dan OBAT BERWARNA PUTIH POLOS II tidak ada penandaan atau label dan pada penyerahannya hanya menggunakan plastik Zip In sehingga tidak sesuai standar mutu dan persyaratan dan dilarang diedarkan. Obat hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar, untuk mendapatkan izin edar obat harus diregistrasikan. Agar dapat diregistrasikan obat harus memenuhi standar dan / persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu, baik dari segi produknya maupun label kemasannya sehingga perbuatan mengedarkan obat sebagaimana barang bukti tersebut merupakan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 UU no 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Sulaiman Als Kai Leman Bin Alm. Haji Johanes** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 16 September tahun 2025 sekitar pukul 11.30 WITA, saat terdakwa sedang berada di dalam Lapak Obat milik Terdakwa yang berlokasi di Jalan Manggis RT12 RW 01, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan. Tiba-tiba terdakwa didatangi beberapa orang petugas yang mengaku dari Balai Besar POM di Banjarbaru dan dari Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel yang akan melakukan pemeriksaan di Lapak Obat milik terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan di Lapak Obat milik Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa Sediaan Farmasi berupa Obat Berwarna Putih Polos sebanyak 790 (tujuh ratus sembilan puluh) tablet; Uang Tunai Sebesar Rp. 6.826.000,00 terdiri dari Uang Kertas Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

51 (lima puluh satu) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar, Uang Logam Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) koin, Uang Logam Pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 5 (lima) koin, Uang Logam Pecahan Rp200,00 (dua ratus rupiah) sebanyak 7 (tujuh) koin, Uang Logam Pecahan Rp100,00 (seratus rupiah) sebanyak 11 (sebelas) koin; Catatan Kertas berupa Daftar Harga sebanyak 1 (satu) lembar; Plastik Zip In sebanyak 1 (satu) pack; HP merk OPPO tipe A3 Pro 5G dengan Nomor IMEI 1 yaitu 869534071331399 dan IMEI 2 yaitu 869534071331381 dengan nomor selular 081932875746 sebanyak 1 (satu) buah dan HP Merk Nokia dengan selular 082153003338 sebanyak 1 (satu) buah;

- Bahwa kemudian karena petugas menanyakan kepada terdakwa apakah ada tempat lain yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan sediaan farmasi, Terdakwa Kemudian menunjukan rumah tinggalnya di Jalan Manggis Gg Delima IV RT20 RW 02, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dan disana ditemukan Sediaan Farmasi berupa Obat Berwarna Putih Polos I sebanyak 200 (dua ratus) tablet, Sediaan Farmasi berupa Obat Berwarna Putih Polos II sebanyak 100 (seratus) tablet, dan Plastik Zip In sebanyak 1 (satu) pack;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan berjualan Sediaan Farmasi berupa Tablet Polos di Lapak Obat milik Terdakwa pada setiap harinya sejak pukul 07:00 WITA sampai tutup pukul 20:00 Wita dengan cara pembeli mendatangi terdakwa di Lapak obat milik Terdakwa di Jalan Manggis RT 12 RW 01, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan lalu pembeli tersebut langsung mengatakan akan membeli obat-obat tersebut dengan jumlah tertentu atau pembeli menghubungi terdakwa melalui handphone dengan nomor selular 081932875746 atau dengan selular 082153003338 baik secara langsung maupun dengan cara mengirim pesan teks. Selanjutnya terdakwa menyiapkan sediaan farmasi berupa obat berwarna putih polos tersebut dengan cara menaruh obat tersebut ke dalam plastik Zip In dan terdakwa menyerahkannya kepada pembeli lalu pembeli membayar dengan harga Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per butir obat tersebut;
- Bahwa dalam menjual sediaan farmasi berupa obat berwarna putih polos tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) perbutir dan dalam sehari terdakwa mendapatkan keuntungan bersih Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika barang sudah habis terjual

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tidak boleh menjual Sediaan Farmasi yang disita oleh Petugas, tetapi karena banyak yang mencari dan ada keuntungan dari menjual Sediaan Farmasi tersebut, maka Terdakwa terus menjualnya dan Terdakwa memberanikan diri untuk menjual obat-obatan dan menyimpan di rumah sebagaimana yang disita oleh petugas adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- Sediaan Farmasi berupa Obat Berwarna Putih Polos sebanyak 790 (tujuh ratus sembilan puluh) tablet;
- Uang Tunai Sebesar Rp. 6.826.000,00 terdiri dari Uang Kertas Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 51 (lima puluh satu) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar, Uang Logam Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) koin, Uang Logam Pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 5 (lima) koin, Uang Logam Pecahan Rp200,00 (dua ratus rupiah) sebanyak 7 (tujuh) koin, Uang Logam Pecahan Rp100,00 (seratus rupiah) sebanyak 11 (sebelas) koin;
- Catatan Kertas berupa Daftar Harga sebanyak 1 (satu) lembar;
- Plastik Zip In sebanyak 1 (satu) pack;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- HP merk OPPO tipe A3 Pro 5G dengan Nomor IMEI 1 yaitu 869534071331399 dan IMEI 2 yaitu 869534071331381 dengan nomor selular 081932875746 sebanyak 1 (satu) buah
- HP Merk Nokia dengan selular 082153003338 sebanyak 1 (satu) buah;
- Sediaan Farmasi berupa Obat Berwarna Putih Polos I sebanyak 200 (dua ratus) tablet,
- Sediaan Farmasi berupa Obat Berwarna Putih Polos II sebanyak 100 (seratus) tablet,
- Plastik Zip In sebanyak 1 (satu) pack.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarbaru : Ket.Prod/06-25/BPOM-PPNS.17A/IX/2025 tanggal 16 September 2025 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Banjarbaru Halida Endraswati, SF.,Apt menerangkan bahwa barang bukti obat-obatan sebagaimana dalam daftar barang bukti yang disita seluruhnya termasuk **sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha / tidak memiliki izin edar / illegal**.
- Surat Hasil Uji Sampel Barang Bukti No. HU.SBB/06-25/BPOM-PPNS.17A/IX/2025 tanggal 19 September 2025 berisi 3 (tiga) berkas lampiran, yaitu:
  - Laporan Pengujian No. LHU.109.K.04.01.25.0007 menunjukan bahwa SEDIAAN FARMASI BERUPA OBAT BERWARNA PUTIH POLOS (Barang Bukti yang disita dari Terdakwa pada saat setelah dilakukan penggeledahan barang di LAPAK OBAT yang beralamat di Jl. Manggis RT 12 RW 01, Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan No. 1) positif mengandung Paracetamol, Kafein, dan Karisoprodol;
  - Laporan Pengujian No. LHU.109.K.04.01.25.0008 menunjukan bahwa SEDIAAN FARMASI BERUPA OBAT BERWARNA PUTIH POLOS I (Barang Bukti yang disita dari SULAIMAN als. KAI LEMAN bin (alm.) HAJI JOHANES pada saat setelah dilakukan penggeledahan barang di RUMAH TINGGAL yang beralamat di Jl. Manggis Gg Delima IV RT 20 RW 02, Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan No. 1) positif mengandung Kafein;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Laporan Pengujian No. LHU.109.K.04.01.25.0009 menunjukan bahwa SEDIAAN FARMASI BERUPA OBAT BERWARNA PUTIH POLOS II (Barang Bukti yang disita dari SULAIMAN als. KAI LEMAN bin (alm.) HAJI JOHANES pada saat setelah dilakukan penggeledahan barang di RUMAH TINGGAL yang beralamat di Jl. Manggis Gg Delima IV RT 20 RW 02, Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan No. 2) positif mengandung Metamizole

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 September tahun 2025 sekitar pukul 11.30 WITA, saat terdakwa sedang berada di dalam Lapak Obat milik Terdakwa yang berlokasi di Jalan Manggis RT12 RW 01, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan. Tiba-tiba terdakwa didatangi beberapa orang petugas yang mengaku dari Balai Besar POM di Banjarbaru dan dari Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel yang akan melakukan pemeriksaan di Lapak Obat milik terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan di Lapak Obat milik Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa Sediaan Farmasi berupa Obat Berwarna Putih Polos sebanyak 790 (tujuh ratus sembilan puluh) tablet; Uang Tunai Sebesar Rp. 6.826.000,00 terdiri dari Uang Kertas Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 51 (lima puluh satu) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar, Uang Logam Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) koin, Uang Logam Pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 5 (lima) koin, Uang Logam Pecahan Rp200,00 (dua ratus rupiah) sebanyak 7 (tujuh) koin, Uang Logam Pecahan Rp100,00 (seratus rupiah) sebanyak 11 (sebelas) koin; Catatan Kertas berupa Daftar Harga sebanyak 1 (satu) lembar; Plastik Zip In sebanyak 1 (satu) pack; HP merk OPPO tipe A3 Pro 5G dengan Nomor IMEI 1 yaitu 869534071331399 dan IMEI 2 yaitu 869534071331381 dengan nomor selular 081932875746 sebanyak 1 (satu) buah dan HP Merk Nokia dengan selular 082153003338 sebanyak 1 (satu) buah. Kemudian karena petugas menanyakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada terdakwa apakah ada tempat lain yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan sediaan farmasi, Terdakwa Kemudian menunjukan rumah tinggalnya di Jalan Manggis Gg Delima IV RT20 RW 02, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dan disana ditemukan Sediaan Farmasi berupa Obat Berwarna Putih Polos I sebanyak 200 (dua ratus) tablet, Sediaan Farmasi berupa Obat Berwarna Putih Polos II sebanyak 100 (seratus) tablet, dan Plastik Zip In sebanyak 1 (satu) pack;

- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan berjualan Sediaan Farmasi berupa Tablet Polos di Lapak Obat milik Terdakwa pada setiap harinya sejak pukul 07:00 WITA sampai tutup pukul 20:00 Wita dengan cara pembeli mendatangi terdakwa di Lapak obat milik Terdakwa di Jalan Manggis RT 12 RW 01, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan lalu pembeli tersebut langsung mengatakan akan membeli obat-obat tersebut dengan jumlah tertentu atau pembeli menghubungi terdakwa melalui handphone dengan nomor selular 081932875746 atau dengan selular 082153003338 baik secara langsung maupun dengan cara mengirim pesan teks. Selanjutnya terdakwa menyiapkan sediaan farmasi berupa obat berwarna putih polos tersebut dengan cara menaruh obat tersebut ke dalam plastik Zip In dan terdakwa menyerahkannya kepada pembeli lalu pembeli membayar dengan harga Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per butir obat tersebut;
- Bahwa dalam menjual sediaan farmasi berupa obat berwarna putih polos tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) perbutir dan dalam sehari terdakwa mendapatkan keuntungan bersih Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika barang sudah habis terjual.
- Bahwa berdasarkan database produk terdaftar di Badan POM, Barang Bukti yang disita dari terdakwa pada saat setelah dilakukan penggeledahan barang di LAPAK OBAT yang beralamat di Jl. Manggis RT 12 RW 01, Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan No. 1, yaitu SEDIAAN FARMASI BERUPA OBAT BERWARNA PUTIH POLOS sebanyak 790 Tablet dan Barang Bukti yang disita dari Terdakwa pada saat setelah dilakukan penggeledahan barang di RUMAH TINGGAL yang beralamat di Jl. Manggis Gg Delima IV RT 20 RW 02, Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan No. 1, yaitu SEDIAAN FARMASI BERUPA OBAT BERWARNA PUTIH POLOS I sebanyak 200 tablet dan No. 2, yaitu SEDIAAN FARMASI BERUPA OBAT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BERWARNA PUTIH POLOS II sebanyak 100 tablet tidak terdaftar di Badan POM sehingga termasuk produk yang tidak memiliki perizinan berusaha / tidak memiliki izin edar / illegal. Selain itu, Obat tersebut tidak memiliki penandaan atau label sehingga tidak boleh diedarkan atau diperjualbelikan;

- Bahwa seseorang yang mengkonsumsi atau menggunakan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sangat berpotensi mengalami efek yang tidak diinginkan, bahkan membahayakan tubuh hingga yang paling fatal adalah kematian, misalnya pada Obat dengan kandungan zat aktif antibiotik. Obat ilegal yang tidak melalui proses Pre Market oleh Badan POM berpotensi tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu. Antibiotik yang harapannya mampu mengatasi infeksi dengan membunuh bakteri pada dosis tertentu namun karena Obat yang dikonsumsi merupakan obat ilegal sehingga infeksi tersebut tidak dapat ditangani. Konsumsi Obat ilegal juga dapat menyebabkan kerugian yang lain, misalnya efek tidak diinginkan karena cemaran zat lain yang tidak diketahui asal usul dan jumlahnya. Pada kondisi yang lain, Obat ilegal yang potensi atau jumlah zat aktif per kemasannya tidak diketahui dengan pasti, misalnya zat aktif yang bekerja pada susunan syaraf pusat dapat berakibat fatal termasuk kematian jika ternyata dosis yang dikonsumsi melebihi dosis maksimal, contohnya golongan anti depresan, psikotropik, dan narkotik;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Produk No. Ket.Prod/06-25/BPOM-PPNS.17A/IX/2025, Barang Bukti yang disita dari Terdakwa pada saat setelah dilakukan penggeledahan barang di LAPAK OBAT yang beralamat di Jl. Manggis RT 12 RW 01, Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan No. 1, yaitu SEDIAAN FARMASI BERUPA OBAT BERWARNA PUTIH POLOS sebanyak 790 Tablet dan Barang Bukti yang disita dari Terdakwa pada saat setelah dilakukan penggeledahan barang di RUMAH TINGGAL yang beralamat di Jl. Manggis Gg Delima IV RT 20 RW 02, Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan No. 1, yaitu SEDIAAN FARMASI BERUPA OBAT BERWARNA PUTIH POLOS I sebanyak 200 tablet dan No. 2, yaitu SEDIAAN FARMASI BERUPA OBAT BERWARNA PUTIH POLOS II sebanyak 100 tablet tidak terdaftar di Badan POM sehingga termasuk produk yang tidak memiliki perizinan berusaha / tidak memiliki izin edar / illegal. Selain itu, OBAT BERWARNA PUTIH POLOS, OBAT BERWARNA PUTIH POLOS I, dan OBAT BERWARNA PUTIH POLOS II tidak ada penandaan atau label dan pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penyerahannya hanya menggunakan plastik Zip In sehingga tidak sesuai standar mutu dan persyaratan dan dilarang diedarkan. Obat hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar, untuk mendapatkan izin edar obat harus diregistrasikan. Agar dapat diregistrasikan obat harus memenuhi standar dan / persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu, baik dari segi produknya maupun label kemasannya sehingga perbuatan mengedarkan obat sebagaimana barang bukti tersebut merupakan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 UU no 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. ***Setiap orang;***
2. ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau/ alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku dari pada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama **Sulaiman Als Kai Leman Bin Alm. Haji Johanes** dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau/ alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "**dengan sengaja**" atau "**opezettelijk**" itu sendiri dengan ketentuan haruslah ditafsirkan secara luas, yakni sebagai "*opzet als oogmerk*", sebagai "*opzet bij zekerheidbewustzijn*" dan sebagai "*opzet bij mogelijkheidbewustzijn*". (Vide: Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cetakan Ketiga, Tahun 1997, Halaman 203).

Menurut *Memorie van Toelichting (Mvt),* yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu", (Roeslan Saleh "Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. dalam pada itu perlu diterangkan *opzet* atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (*opzet*) sebagai tujuan.

Yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan adalah Dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dihendaki dan dituju (*gewild en beoogd*). Dalam *declict materiil,* bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "*gewild*" (dikehendaki) dan "*beoogd"* (dituju).

Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. (HUKUM PIDANA, Prof. Dr. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius, PT. CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2007, Hal. 82). Mengetahui dan menghendaki sudah dengan sendirinya yang pertama yang harus dipikirkan adalah suatu analisis dari sikap batin pembuat pada saat yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengetahui dan menghendaki sudah dengan sendirinya yang pertama yang harus dipikirkan adalah suatu analisis dari sikap batin pembuat pada saat yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana. Pada "mengetahui" seseorang berpikir tentang pengetahuan yang ada pada saat itu. Adapun pada "menghendaki" tekanan terletak pada tujuan pembuat. Dalam teori dalam Hukum Pidana, DRS. P.A.F LAMINTANG, SH menyatakan *Yang dimaksud unsur "dengan sengaja" atau "opezettelijk" itu sendiri sesuai dengan ketentuan haruslah ditafsirkan secara luas, yakni sebagai "opzet ALIAS oogmerk" (*kesengajaan sebagai maksud*), sebagai opzet bijzekerheidsbewustzijn" (*kesengajaan sebagai kepastian, keharusan*)* dan sebagai *"opzet bij mogelijkheidbewustzijn"* ***(kesengajaan sebagai kemungkinan/dolus eventualis)***. (Vide: Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, DRS. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cetakan Ketiga, Tahun 1997, Halaman 203)

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 138 ayat (2): setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, dan mutu, serta setiap orang dilarang untuk mengedarkan dan atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamaan, khasiat/kemanfaatan dan mutu dan ketentuan pasal 138 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, Ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk, diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 September tahun 2025 sekitar pukul 11.30 WITA, saat terdakwa sedang berada di dalam Lapak Obat milik Terdakwa yang berlokasi di Jalan Manggis RT12 RW 01, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan. Tiba-tiba terdakwa didatangi beberapa orang petugas yang mengaku dari Balai Besar POM di Banjarbaru dan dari Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel yang akan melakukan pemeriksaan di Lapak Obat milik terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan di Lapak Obat milik Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa Sediaan Farmasi berupa Obat Berwarna Putih Polos sebanyak 790 (tujuh ratus sembilan puluh) tablet; Uang Tunai Sebesar Rp. 6.826.000,00 terdiri dari Uang Kertas Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 51 (lima puluh satu) lembar,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Uang Kertas Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar, Uang Logam Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) koin, Uang Logam Pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 5 (lima) koin, Uang Logam Pecahan Rp200,00 (dua ratus rupiah) sebanyak 7 (tujuh) koin, Uang Logam Pecahan Rp100,00 (seratus rupiah) sebanyak 11 (sebelas) koin; Catatan Kertas berupa Daftar Harga sebanyak 1 (satu) lembar; Plastik Zip In sebanyak 1 (satu) pack; HP merk OPPO tipe A3 Pro 5G dengan Nomor IMEI 1 yaitu 869534071331399 dan IMEI 2 yaitu 869534071331381 dengan nomor selular 081932875746 sebanyak 1 (satu) buah dan HP Merk Nokia dengan selular 082153003338 sebanyak 1 (satu) buah. Kemudian karena petugas menanyakan kepada terdakwa apakah ada tempat lain yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan sediaan farmasi, Terdakwa Kemudian menunjukan rumah tinggalnya di Jalan Manggis Gg Delima IV RT20 RW 02, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dan disana ditemukan Sediaan Farmasi berupa Obat Berwarna Putih Polos I sebanyak 200 (dua ratus) tablet, Sediaan Farmasi berupa Obat Berwarna Putih Polos II sebanyak 100 (seratus) tablet, dan Plastik Zip In sebanyak 1 (satu) pack;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan berjualan Sediaan Farmasi berupa Tablet Polos di Lapak Obat milik Terdakwa pada setiap harinya sejak pukul 07:00 WITA sampai tutup pukul 20:00 Wita dengan cara pembeli mendatangi terdakwa di Lapak obat milik Terdakwa di Jalan Manggis RT 12 RW 01, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan lalu pembeli tersebut langsung mengatakan akan membeli obat-obat tersebut dengan jumlah tertentu atau pembeli menghubungi terdakwa melalui handphone dengan nomor selular 081932875746 atau dengan selular 082153003338 baik secara langsung maupun dengan cara mengirim pesan teks. Selanjutnya terdakwa menyiapkan sediaan farmasi berupa obat berwarna putih polos tersebut dengan cara menaruh obat tersebut ke dalam plastik Zip In dan terdakwa menyerahkannya kepada pembeli lalu pembeli membayar dengan harga Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per butir obat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjual sediaan farmasi berupa obat berwarna putih polos tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) perbutir dan dalam sehari terdakwa mendapatkan keuntungan bersih Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika barang sudah habis terjual.

Menimbang, bahwa berdasarkan database produk terdaftar di Badan POM, Barang Bukti yang disita dari terdakwa pada saat setelah dilakukan penggeledahan barang di LAPAK OBAT yang beralamat di Jl. Manggis RT 12 RW 01, Kel. Kuripan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan No. 1, yaitu SEDIAAN FARMASI BERUPA OBAT BERWARNA PUTIH POLOS sebanyak 790 Tablet dan Barang Bukti yang disita dari Terdakwa pada saat setelah dilakukan penggeledahan barang di RUMAH TINGGAL yang beralamat di Jl. Manggis Gg Delima IV RT 20 RW 02, Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan No. 1, yaitu SEDIAAN FARMASI BERUPA OBAT BERWARNA PUTIH POLOS I sebanyak 200 tablet dan No. 2, yaitu SEDIAAN FARMASI BERUPA OBAT BERWARNA PUTIH POLOS II sebanyak 100 tablet tidak terdaftar di Badan POM sehingga termasuk produk yang tidak memiliki perizinan berusaha / tidak memiliki izin edar / illegal. Selain itu, Obat tersebut tidak memiliki penandaan atau label sehingga tidak boleh diedarkan atau diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa seseorang yang mengkonsumsi atau menggunakan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sangat berpotensi mengalami efek yang tidak diinginkan, bahkan membahayakan tubuh hingga yang paling fatal adalah kematian, misalnya pada Obat dengan kandungan zat aktif antibiotik. Obat ilegal yang tidak melalui proses Pre Market oleh Badan POM berpotensi tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu. Antibiotik yang harapannya mampu mengatasi infeksi dengan membunuh bakteri pada dosis tertentu namun karena Obat yang dikonsumsi merupakan obat ilegal sehingga infeksi tersebut tidak dapat ditangani. Konsumsi Obat ilegal juga dapat menyebabkan kerugian yang lain, misalnya efek tidak diinginkan karena cemaran zat lain yang tidak diketahui asal usul dan jumlahnya. Pada kondisi yang lain, Obat ilegal yang potensi atau jumlah zat aktif per kemasannya tidak diketahui dengan pasti, misalnya zat aktif yang bekerja pada susunan syaraf pusat dapat berakibat fatal termasuk kematian jika ternyata dosis yang dikonsumsi melebihi dosis maksimal, contohnya golongan anti depresan, psikotropik, dan narkotik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Produk No. Ket.Prod/06-25/BPOM-PPNS.17A/IX/2025, Barang Bukti yang disita dari Terdakwa pada saat setelah dilakukan penggeledahan barang di LAPAK OBAT yang beralamat di Jl. Manggis RT 12 RW 01, Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan No. 1, yaitu SEDIAAN FARMASI BERUPA OBAT BERWARNA PUTIH POLOS sebanyak 790 Tablet dan Barang Bukti yang disita dari Terdakwa pada saat setelah dilakukan penggeledahan barang di RUMAH TINGGAL yang beralamat di Jl. Manggis Gg Delima IV RT 20 RW 02, Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan No. 1, yaitu SEDIAAN FARMASI BERUPA OBAT BERWARNA PUTIH POLOS I sebanyak 200 tablet dan No. 2, yaitu SEDIAAN FARMASI BERUPA OBAT BERWARNA PUTIH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

POLOS II sebanyak 100 tablet tidak terdaftar di Badan POM sehingga termasuk produk yang tidak memiliki perizinan berusaha / tidak memiliki izin edar / illegal. Selain itu, OBAT BERWARNA PUTIH POLOS, OBAT BERWARNA PUTIH POLOS I, dan OBAT BERWARNA PUTIH POLOS II tidak ada penandaan atau label dan pada penyerahannya hanya menggunakan plastik Zip In sehingga tidak sesuai standar mutu dan persyaratan dan dilarang diedarkan. Obat hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar, untuk mendapatkan izin edar obat harus diregistrasikan. Agar dapat diregistrasikan obat harus memenuhi standar dan / persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu, baik dari segi produknya maupun label kemasannya sehingga perbuatan mengedarkan obat sebagaimana barang bukti tersebut merupakan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 UU no 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan analisis yuridis dikaitkan dengan fakta hukum yang ditemukan tersebut, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo pasal 138 Ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 jo pasal 138 Ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa **Sulaiman Als Kai Leman Bin Alm. Haji Johanes** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu***";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sulaiman Als Kai Leman Bin Alm. Haji Johanes** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan;**

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sediaan Farmasi berupa Obat Berwarna Putih Polos sebanyak 790 (tujuh ratus sembilan puluh) tablet;
- Catatan Kertas berupa Daftar Harga sebanyak 1 (satu) lembar;
- Plastik Zip In sebanyak 1 (satu) pack;
- HP merk OPPO tipe A3 Pro 5G dengan Nomor IMEI 1 yaitu 869534071331399 dan IMEI 2 yaitu 869534071331381 dengan nomor selular 081932875746 sebanyak 1 (satu) buah
- HP Merk Nokia dengan selular 082153003338 sebanyak 1 (satu) buah;
- Sediaan Farmasi berupa Obat Berwarna Putih Polos I sebanyak 200 (dua ratus) tablet,
- Sediaan Farmasi berupa Obat Berwarna Putih Polos II sebanyak 100 (seratus) tablet,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Plastik Zip In sebanyak 1 (satu) pack.

Dimusnahkan

- Uang Tunai Sebesar Rp. 6.826.000,00 terdiri dari Uang Kertas Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 51 (lima puluh satu) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, Uang Kertas Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar, Uang Logam Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) koin, Uang Logam Pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 5 (lima) koin, Uang Logam Pecahan Rp200,00 (dua ratus rupiah) sebanyak 7 (tujuh) koin, Uang Logam Pecahan Rp100,00 (seratus rupiah) sebanyak 11 (sebelas) koin

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Selasa,** tanggal **23 Desember 2025**, oleh kami, **Irfanul Hakim, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Fidiyawan Satriantoro, S.H.,** dan **Sri Nuryani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yurda Saputera, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Nonie Ervina, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fidiyawan Satriantoro, S.H. **Irfanul Hakim, S.H., M.H.**

Sri Nuryani, S.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yurda Saputera, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)